

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 20 dhoulhijja 1423 – 21 février 2003

146^{ème} année

N° 15

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination et remplacement de membres au conseil économique et social.....	415
Nomination du secrétaire général des archives nationales.....	415

Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité

Nomination d'un chef d'unité.....	415
-----------------------------------	-----

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un chargé de mission.....	415
Nomination d'un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères.....	415
Nomination d'un directeur adjoint.....	415

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un gouverneur.....	415
Nomination du chef de cabinet du président de la commune de Tunis.....	415
Nomination d'un chef de bureau.....	415
Nomination d'un chef de division.....	415
Nomination de secrétaires généraux de communes.....	416
Nomination d'un chef de subdivision.....	416
Cessation de fonctions d'un gouverneur.....	416
Mutation de gouverneurs.....	416
Liste de promotion au choix au grade d'attaché des règlements municipaux au titre de l'année 2001.....	416

Listes de promotion au choix au grade d'animateur d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 2001.....	416
Liste de promotion au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 2001...	416
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination de secrétaires généraux d'une d'université et d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	417
Nomination de directeurs.....	417
Nomination de secrétaires principaux d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	417
Nomination de secrétaires d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	417
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 13 février 2003, portant création des laboratoires de recherche au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	418
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 10 février 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.....	419
Ministère de l'Education et de la Formation	
Cessation de fonctions d'un chef de service.....	419
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2003-410 du 15 février 2003 , portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Imadet Rihana, délégation de TébourSouk, gouvernorat de Béja et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Rihana.....	420
Décret n° 2003-411 du 14 février 2003 , relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Matmata Jedida du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Douiouira I).....	420
Ministère des Finances	
Nomination d'un architecte en chef.....	421
Dérogation pour exercer dans le secteur public.....	421
Liste de promotion au grade de contrôleur général des finances au titre de l'année 2002.....	421
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 13 février 2003, portant autorisation de cession totale d'intérêts dans la concession d'exploitation des hydrocarbures dite concession "Sidi Behara".....	421
Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 13 février 2003, portant autorisation de cession totale d'intérêts dans le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Borj El Khadra".....	421
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service.....	423
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2003-415 du 15 février 2003 , portant création d'un périmètre public irrigué à Laâradh 3 de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès.....	423
Nomination d'un directeur.....	423
Nomination d'un sous-directeur.....	423
Nomination de chefs de service.....	424
Nomination d'un chef d'arrondissement.....	424
Nomination d'un chef de cellule.....	424

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-368 du 15 février 2003.

Les membres désignés ci-après sont remplacés au conseil économique et social pour la période restant à courir du mandat ainsi qu'il suit :

A – Représentants des organisations professionnelles :

- L'union générale du travail :

* Monsieur Ali Ben Romdhane en remplacement de Monsieur Mohamed Habib Besbès,

* Monsieur Mohamed Shimi en remplacement de Monsieur Salah Brouer.

- L'association professionnelle de banques et d'assurances (secteur d'assurances) :

* Monsieur Abdelkarim Merdessi en remplacement de Monsieur Brahim Riahi.

B – Représentants des organisations nationales, des associations et des professions libérales :

- Représentants des associations à caractère économique, technique culturel et familial :

* Monsieur Boubaker Akhzouri en remplacement de Monsieur Ali Belgueid.

C – Représentants de l'administration et des entreprises publiques :

* Monsieur Mohamed Seifallah Lasram en remplacement de Monsieur Mohsen Elaroui,

* Monsieur Hsouna Abdelmalek en remplacement de Monsieur Mohamed Zbiba,

* Monsieur Mohamed Fadhel Zrelli en remplacement de Monsieur Salim Tlatli.

Monsieur Kacem El Borji est désigné membre représentant le gouvernorat de La Manouba au conseil économique et social pour une période de six ans.

Par décret n° 2003-369 du 14 février 2003.

Monsieur Mohamed Ali Ben Rejeb, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général des archives nationales.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE

NOMINATION

Par décret n° 2003-370 du 10 février 2003.

Madame Thouraya Ben Abdelmajid épouse Bakira, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de l'unité de la solidarité sociale à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales de Gabès.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-371 du 15 février 2003.

Monsieur Hatem Bargaoui, conseiller des affaires étrangères, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères.

Par décret n° 2003-372 du 15 février 2003.

Monsieur Fethi Ben Maâouia, secrétaire des affaires étrangères, est nommé attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères.

Par décret n° 2003-373 du 10 février 2003.

Monsieur Mohamed Antar, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur adjoint Japon et pays d'Asie Continentale Est, à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie Pacifique et les organisations régionales américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-374 du 15 février 2003.

Monsieur Fethi Bousoffara est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Tataouine à compter du 29 janvier 2003.

Par décret n° 2003-375 du 15 février 2003.

Monsieur Noureddine Idir est nommé chef de cabinet du président de la commune de Tunis.

Par décret n° 2003-376 du 13 février 2003.

Monsieur Tahar Mbarki, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de bureau des relations avec le citoyen au gouvernorat de Médenine avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2003-377 du 14 février 2003.

Monsieur Ridha Braham, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Monastir, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2003-378 du 14 février 2003.

Monsieur Hédi Guesmi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Mereth.

Par décret n° 2003-379 du 14 février 2003.

Monsieur Ahmed Ben Fadhel, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Megrine.

Par décret n° 2003-380 du 14 février 2003.

Monsieur Ali Haouas, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Teboulba.

Par décret n° 2003-381 du 14 février 2003.

Monsieur Moez Jguirim, ingénieur principal, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de La Manouba.

Par décret n° 2003-382 du 14 février 2003.

Monsieur Fethi Mejri, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Bousalem.

Par décret n° 2003-383 du 14 février 2003.

Monsieur Mohamed Messi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Mateur.

Par décret n° 2003-384 du 14 février 2003.

Monsieur Abdelhafidh Aissaoui, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Messaâdine.

Par décret n° 2003-385 du 14 février 2003.

Monsieur Ahmed Sebaï, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Tekelsa.

Par décret n° 2003-386 du 14 février 2003.

Monsieur Kaddour Touati, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune d'El Alia.

Par décret n° 2003-387 du 14 février 2003.

Monsieur Amor Guezguez, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Zaouiet-Ejdidi.

Par décret n° 2003-388 du 13 février 2003.

Madame Olfa Mabrouk, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de subdivision de l'organisation, des méthodes et de l'informatique à la division des affaires administratives générales au gouvernorat de Ben Arous, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2003-389 du 15 février 2003.

Monsieur Omar Ben Mahmoud est déchargé de ses fonctions de gouverneur au gouvernorat de Tunis à compter du 29 janvier 2003.

MUTATIONS

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 15 février 2003.

Monsieur Mahmoud M'hiri, gouverneur de Kasserine, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Tunis à compter du 29 janvier 2003.

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 15 février 2003.

Monsieur Mohamed Aïd Kaddoussi, gouverneur de Tataouine, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Kasserine à compter du 29 janvier 2003.

Liste des contrôleurs des règlements municipaux exerçant à la commune d'El Ktar à promouvoir au choix au grade d'attaché des règlements municipaux au titre de l'année 2001

Monsieur Ridha Hessine.

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Kalâat Snen à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 2001

Madame Essia Boughanmi.

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Tajerouine à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 2001

Madame Neziha Saïdi.

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 2001

Messieurs :

- Habib M'hedhbi,
- Mohamed Salah Haraketi,
- Mohamed Khalfi,
- Abdelaziz Drin,
- Salah Souissi,
- Soufia Ouez née Chelbi,
- Mohamed Lakhdar Jebali.

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-390 du 17 février 2003.

Monsieur Khelifa Dekhili, inspecteur principal des écoles préparatoires et lycées secondaires, est chargé des fonctions de secrétaire général à l'université Ezzitouna.

Par décret n° 2003-391 du 17 février 2003.

Monsieur Mohamed Turki, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises.

Par décret n° 2003-392 du 17 février 2003.

Monsieur Khemaies Harrathi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche au centre d'études islamiques à Kairouan.

Par décret n° 2003-393 du 17 février 2003.

Monsieur Moncer Turki, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques de Nabeul.

Par décret n° 2003-394 du 17 février 2003.

Monsieur Fethi El Khiri, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Sousse.

Par décret n° 2003-395 du 17 février 2003.

Monsieur Naceur Khribi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse.

Par décret n° 2003-396 du 17 février 2003.

Monsieur Mohamed Jaouadi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des arts et métiers de Kairouan.

Par décret n° 2003-397 du 17 février 2003.

Monsieur Habib Habouria, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de l'histoire du mouvement national.

Par décret n° 2003-398 du 17 février 2003.

Monsieur Kamel Maâzaoui, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur des services communs à l'université du 7 Novembre à Carthage.

Par décret n° 2003-399 du 17 février 2003.

Monsieur Hassen Nasri, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de directeur des services communs à l'université de Sfax pour le Sud.

Par décret n° 2003-400 du 17 février 2003.

Madame Zohra Hached épouse Bouhali, administrateur, est chargée des fonctions de directeur de la coopération bilatérale à la direction générale de la coopération internationale au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2003-401 du 17 février 2003.

Monsieur Mohamed Neji Mtir, professeur principal hors classe de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de musique de Sousse.

Par décret n° 2003-402 du 17 février 2003.

Monsieur Faouzi Louizi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des sciences humaines de Jendouba.

Par décret n° 2003-403 du 17 février 2003.

Monsieur Habib Ben Fadhila, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études appliquées en humanités de Mahdia.

Par décret n° 2003-404 du 17 février 2003.

Monsieur Mohamed Naceur Kahla, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut des hautes études commerciales de Sousse.

Par décret n° 2003-405 du 17 février 2003.

Monsieur Abdel Majid Masoudi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de finances et de fiscalité de Sousse.

Par décret n° 2003-406 du 17 février 2003.

Monsieur Chiheb Belkhiria, professeur de l'enseignement secondaire technique, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur d'informatique et des techniques de communication de Hammam Sousse.

Par décret n° 2003-407 du 17 février 2003.

Monsieur Ahmed Mefteh, professeur principal de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques de Jendouba.

Par décret n° 2003-408 du 17 février 2003.

Monsieur Adel Mestiri, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de secrétaire d'institut à l'institut supérieur de formation des maîtres de Sousse.

En application des dispositions de l'article 21 (nouveau) du décret n° 91-1871 du 7 décembre 1991, relatif à l'organisation administrative et financière des instituts supérieurs de formation des maîtres et au régime de la formation auxdits instituts, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2002-579 du 12 mars 2002, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 13 février 2003, portant création des laboratoires de recherche au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche, tel que complété par le décret n° 2001-2777 du 6 décembre 2001 et notamment son article 19,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 juin 1998, fixant les critères d'éligibilité au statut de laboratoire de recherche,

Après avis des chefs des établissements concernés,

Et après approbation des conseils des universités concernées.

Arrête :

Article premier. - Sont créés au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les laboratoires de recherche identifiés par leur dénomination et indiqués au tableau ci-joint :

Etablissement	Dénomination
Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Culture, technologie et approches philosophiques
Institut supérieur de gestion de Tunis	Recherche opérationnelle, aide à la décision et processus de contrôle
Faculté de Médecine de Tunis	Epidémiologie et prévention des maladies cardiovasculaires en Tunisie
Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis	Macroéconomie et croissance
Faculté des sciences, mathématiques, physiques et naturelles de Tunis	Ressources minérales et environnement
	Spectroscopie atomique et moléculaire et applications
	Biochimie et technobiologie
	Energétique et transfert thermique et massique
	Chimie des matériaux et catalyse
	Thermodynamique appliquée
	Matériaux et cristallographie

Etablissement	Dénomination
Ecole polytechnique de Tunis	Ingénierie mathématique
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis	Droit communautaire et relations Maghreb-Europe
Faculté des sciences de Bizerte	Physique des matériaux : structure et propriétés
	Biosurveillance de l'environnement
Faculté des sciences de Monastir	Physique et chimie des interfaces
	Physico-chimie des matériaux
	Polymères, biopolymères et matériaux organiques
Faculté de médecine dentaire de Monastir	Substances biologiquement compatibles
Faculté de pharmacie de Monastir	Analyse et contrôle des polluants chimiques et microbiologiques de l'environnement :
	- optimisation des techniques de traitement et de valorisation des rejets.
	- effet sur l'équilibre écologique
Faculté des sciences de Sfax	Physique appliquée : ferroélectricité, magnétisme et modélisation
	Physique des matériaux : magnétisme et ultrasons
	Les biotechnologies végétales appliquées à l'amélioration des cultures
	Matériaux céramiques, composites et polymères
	Chimie appliquée : hétérocycles, corps gras et polymères
Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax	Chimie industrielle II

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2003.

*Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de la Technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 10 février 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1^{er} mai 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis du périmètre public irrigué " FADHLOUN" sis dans l'imadat de "Fadhloun" délégation d' « Essbikha » gouvernorat de Kairouan.

Tunis, le 10 février 2003.

*Le Ministre de la Justice et des
Droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2003-409 du 14 février 2003.

Monsieur Kamel Bouallegui, professeur de l'enseignement technique, est déchargé des fonctions de chef de service de l'évaluation et des examens à la direction régionale de l'enseignement de Gafsa.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2003-410 du 15 février 2003, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Imadet Rihana, délégation de TébourSouk, gouvernorat de Béja et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Rihana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Décète :

Article premier. – Sont expropriées, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre sises à Imadet Rihana, délégation de TébourSouk, gouvernorat de Béja, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Rihana, entourées d'un liseré vert sur le plan annexé au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
P6(A) P35(C) P7(E)	175213	773ha98a84ca	04ha97a79ca 05ha08a95ca 05ha88a95ca	1- Salem Ben Said Salouati ou Slaouti 2- Fatma Bent Mohamed Ben Amara 3- Aziza 4- Hédia 5- Aouatef 6- Moufida 7- Khaled 8- Hayet 9- Aida, les sept derniers enfants de Habib Ben Said Slaouti.

Art. 2. – Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. – La présente expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. – Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-411 du 14 février 2003, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Matmata Jedida du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Douiouira I).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964,

relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Matmata Jedida à la délégation de Matmata Jedida en date du 5 septembre 2000, relatif à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Douiouira I, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata Jedida, le 18 janvier 2002, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès, le 3 mai 2002 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 13 janvier 2003.

Décète :

Article premier. – Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Matmata Jedida à la délégation de Matmata Jedida, relatives à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Douiouira I et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 5 septembre 2000, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata Jedida, le 18 janvier 2002, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès, le 3 mai 2002 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 13 janvier 2003, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. – Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 février 2002.

*P/Le Président de la République
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi*

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par décret n° 2003-412 du 13 février 2003.

Monsieur Sami Soufi est nommé dans le grade d'architecte en chef au ministère des finances.

DEROGATION

Par décret n° 2003-413 du 15 février 2003.

Il est accordé à Monsieur Ferid Khmir, directeur première classe à la banque nationale agricole, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une période d'un an à compter du 16 mars 2003.

Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur général des finances au titre de l'année 2002

Khalfaoui Salah
Blouza Mohamed Hechmi
Ghris Abdelmajid
Chouari Habib
Ben Hamida Hichem.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 13 février 2003, portant autorisation de cession totale d'intérêts dans la concession d'exploitation des hydrocarbures dite concession "Sidi Behara".

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953, sur les mines,

Vu la loi n° 72-29 du 27 avril 1972, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis, le 10 février 1969, par l'Etat Tunisien d'une part et la compagnie Franco-Tunisienne des pétroles d'autre part,

Vu la loi n° 2000-15 du 7 février 2000, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention signé le 14 décembre 1999 par l'Etat Tunisien d'une part, et la compagnie Franco-Tunisienne des pétroles et la société Coparex International d'autre part,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat au plan et à l'économie nationale du 18 novembre 1968, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Sfax-Kerkennah" au profit de la compagnie française des pétroles,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 21 mai 1975, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession "Sidi Behara" au profit de la compagnie franco-tunisienne des pétroles,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 23 mai 2000, portant autorisation de cession partielle des intérêts de la compagnie franco-tunisienne des pétroles dans la concession "Sidi Behara" au profit de la société Coparex International,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 14 février 2002, fixant la liste des concessions d'exploitation d'hydrocarbures admises au bénéfice des dispositions prévues à l'article 2 de la loi n° 99-93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures,

Vu l'accord du 21 octobre 1968, signé par l'Etat Tunisien d'une part et la compagnie française des pétroles d'autre part,

Vu l'accord du 20 janvier 1969, relatif au transfert du permis "Sfax Kerkennah" au profit de la compagnie franco-tunisienne des pétroles,

Vu la demande déposée le 12 juillet 2002, à la direction générale de l'énergie par laquelle la société "Coparex International" a sollicité l'autorisation de céder la totalité de ses intérêts dans la concession "Sidi Behara" au profit de la compagnie franco-tunisienne des pétroles,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 12 septembre 2002,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier. – Est autorisée, la cession totale des intérêts détenus par la société "Coparex international" dans la concession "Sidi Behara" au profit de la compagnie Franco-Tunisienne des pétroles,

Suite à cette cession d'intérêts, la compagnie Franco-Tunisienne des pétroles sera titulaire à 100% de ladite concession.

Art. 2. – Cette cession entrera en vigueur à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2003.

*Le Ministre de l'Industrie
et de l'Energie*

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 13 février 2003, portant autorisation de cession totale d'intérêts dans le permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Borj El Khadra".

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du second groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953, sur les mines,

Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985, instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux, ratifié par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, tel que modifié par la loi n° 87-9 du 6 mars 1987,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production d'hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 91-5 du 11 février 1991, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis, le 22 septembre 1990, entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société "ELF Aquitaine Tunisie" d'autre part,

Vu la loi n° 98-50 du 8 juin 1998, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention et ses annexes relative au permis "Borj El Khadra",

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 14 décembre 1990, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Borj El Khadra" au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et de la société "ELF Aquitaine Tunisie",

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 16 avril 1992, portant autorisation de cession partielle des intérêts détenus par la société ELF Aquitaine Tunisie dans le permis "Borj El Khadra" au profit de la société "Phillips Petroleum Company Tunisia",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 mai 1997, portant extension de dix huit mois de la période initiale de validité du permis "Borj El Khadra" et autorisation de cession totale des intérêts détenus par la société "ELF hydrocarbures Tunisie" dans ledit permis au profit de la société "Phillips Petroleum Company Tunisia",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 décembre 1997 portant extension de six mois de la période initiale de validité du permis "Borj El Khadra",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 10 juillet 1998, portant autorisation de cession partielle des intérêts détenus par la société "Phillips Petroleum Company Tunisia" dans le permis "Borj El Khadra" au profit des sociétés "Lasmo Tunisia B.V" et "Union Texas Maghreb Inc"

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 21 juin 2000, portant premier renouvellement du permis "Borj El Khadra" et autorisation de cession totale des intérêts détenus par la société "Union Texas Maghreb Inc" dans ledit permis au profit de la société "Lasmo Tunisia B.V",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 22 décembre 2001, portant modification de l'arrêté du ministre de l'industrie du 21 juin 2000, relatif au premier renouvellement du permis "Borj El Khadra" et à l'autorisation de cession totale d'intérêts dans ledit permis,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 2 juillet 2002, portant autorisation de cession partielle des intérêts détenus par la société "Lasmo Tunisia B.V" dans le permis "Borj El Khadra" au profit des sociétés Gulf Canada Ltd et Paladin Expro Limited,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 2 novembre 2002, portant extension d'une année de la période de validité du premier renouvellement du permis "Borj El Khadra",

Vu l'accord signé le 13 mai 1996 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société "Phillips Pétroleum Compagny Tunisia" d'autre part,

Vu la lettre du 29 juillet 1992, par laquelle la société "ELF Aquitaine Tunisie" a notifié le changement de sa dénomination en "Elf Hydrocarbures Tunisie",

Vu la lettre en date du 26 avril 2001, relative à l'acquisition par la société "Lasmo Tunisia BV" de la compagnie "Phillips Pétroleum Company Tunisia" et le changement de dénomination de celle ci en "Lasmo Petroleum Compagny Tunisia",

Vu la lettre en date du 7 septembre 2001, relative à l'acquisition du groupe "Lasmo Plc" par la société "Agip Investment Plc",

Vu la lettre en date du 12 février 2002, par laquelle la société "Lasmo Petroleum Compagny Tunisia" a notifié la cession totale de ses intérêts dans le permis "Borj El Khadra" au profit de la société "Agip Tunisia B.V" filiale "d'Agip Investment Plc",

Vu la demande déposée, le 18 juillet 2002, à la direction générale de l'énergie par laquelle la société "Gulf Canada Tunisia Ltd" a sollicité l'autorisation de céder la totalité de ses intérêts dans le permis "Borj El Khadra" au profit de la société "Pioneer Natural Resources Tunisia limited",

Vu l'avis favorables émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 12 septembre 2002,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier. – Est autorisée, la cession totale des intérêts détenus par la société "Gulf Canada Tunisia Ltd" dans le permis "Borj El Khadra" au profit de la société "Pioneer Natural Resources Tunisia Limited",

Suite à cette cession d'intérêts les pourcentages de participation des cotitulaires seront répartis comme suit :

Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières : 50%.

Pioneer Natural Resources Tunisia limited : 20%.

Agip Tunisia BV : 12,5%.

Lasmo Tunisia BV : 12,5%.

Paladin Expro Limited : 5%.

Art. 2. – Cette cession entrera en vigueur à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 février 2003.

*Le Ministre de l'Industrie
et de l'Energie*
Moncef Ben Abdallah

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

NOMINATION

Par décret n° 2003-414 du 10 février 2003.

Monsieur Rahali Abdellatif, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des soins de santé de base à la direction régionale de la santé publique du Kef.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2003-415 du 15 février 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Laâradh 3 de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, réunie le 13 juillet 2002,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Laâradh 3 de la délégation de Matmata El Jadida, au gouvernorat de Gabès, sur une superficie de cinquante sept hectares (57 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/50.000 joint au présent décret.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut, en aucune façon, excéder six hectares (6 ha) de terres irrigables pour l'ensemble du périmètre, ni être inférieure à vingt cinq ares (25 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué à Laâradh 3, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixée à quatre cent quinze dinars (415 D) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèce pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèce ou en nature, au choix du propriétaire, au cas où la superficie des terres appropriées est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gabès approuvée par le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988 est, en conséquence, modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-416 du 13 février 2003.

Monsieur Mokhtar Ben Dhifallah, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur de la production animale et de la promotion de troupeaux à la direction générale de la production agricole au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2003-417 du 13 février 2003.

Monsieur Abdeljelil Naouali, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur du matériel et des équipements à la direction des bâtiments et de l'équipement relevant de la direction générale des services administratifs et financiers au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2003-418 du 13 février 2003.

Monsieur Jalel Laârif, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement du génie rural au commissariat régional du développement agricole de Sousse.

Par décret n° 2003-419 du 13 février 2003.

Monsieur Mustapha Laroui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de la protection du milieu rural à la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2003-420 du 13 février 2003.

Monsieur Béchir Reguez, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'environnement urbain et de l'environnement industriel à la direction

régionale des haux plateaux et plaines du Nord au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Par décret n° 2003-421 du 13 février 2003.

Monsieur Mohamed Marzougui, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des bâtiments et du matériel au commissariat régional au développement agricole de Tozeur.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-422 du 13 février 2003.

Monsieur Chedly Menjel, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "Jedaida" au commissariat régional au développement agricole de Manouba.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN, 0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 22 février 2003"
--